I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2026, de la Dirección de Administración Local, por la que se suprime puesto de trabajo reservado a funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Con fecha 16 de octubre de 2026, ha tenido entrada en el registro de la Consejería de la Presidencia, solicitud formulada por la Excma. Diputación Provincial de León, en la que interesa la supresión del puesto de colaboración denominado Viceintervención, clase 1ª, reservado a funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que fue clasificado por Resolución de 16 de marzo de 1988 de la Dirección General de la Función Pública por la que se eleva a definitiva la clasificación de los puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y publicado en el Boletín Oficial de Estado con fecha 22 de marzo de 1988.

Visto que en el expediente consta acuerdo del Pleno de la Excma. Diputación Provincial de León de fecha 30 de septiembre de 2026, en el que se acordó modificar la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación, suprimiendo en la misma el puesto de colaboración, denominado Viceintervención, clase 1ª.

Teniendo en cuenta que la normativa actual vigente se encuentra recogida en el apartado 4 del artículo 92.bis, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el Título I del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el que se establece que la competencia de ejecución en materia de clasificación de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponde a las Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito territorial, y se regula en el mismo los criterios para su clasificación.

Y que en el artículo 15 del citado Real Decreto 128/2018, se señala la facultad de las Corporaciones Locales para crear discrecionalmente lo que denomina puestos de colaboración para el ejercicio de las funciones de colaboración inmediata a las de Secretaría, Intervención o Tesorería, así como para el ejercicio de las funciones reservadas a estos puestos, cuyos titulares les puedan encomendar, previa autorización de la Alcaldía o Presidencia, sustituir a dichos titulares en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria; así como a su supresión, con los requisitos establecidos en el artículo 15.4 del mismo.

De acuerdo con la normativa citada y los criterios de clasificación establecidos, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 10/2026, de 29 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, vista la propuesta del Servicio de Régimen Jurídico Local, esta Dirección de Administración Local

RESUELVE

Primero.– Suprimir el puesto de trabajo denominado Viceintervención, clase 1ª, de la Excma. Diputación Provincial de León, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala Intervención-Tesorería, categoría Superior, forma de provisión concurso, actualmente vacante.

Segundo.– Notificar esta Resolución a la Corporación interesada y a la Dirección General de Función Pública del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública y dar publicidad a la misma en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el propio órgano que la ha dictado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valladolid, sede del órgano que ha dictado la Resolución o ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de la circunscripción donde radica su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2, 14.2 y 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 22 de octubre de 2026.

El Director de Administración Local,
Fdo.: Emilio Arroita García

CV: BOCYL-D-27102026-208-14